

PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA

PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – PARTE V

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

ARTIGO 26 – Desenvolvimento Progressivo

Os Estados-Partes comprometem-se a adotar providência, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.

Obs.: não há enumeração detalhada dos direitos, mas referência ao desenvolvimento progressivo e “na medida dos recursos disponíveis”, ou seja, trata-se da teoria da reserva do possível. Assim, o Pacto de São José da Costa Rica não arrola os direitos de segunda geração, mas prevê um compromisso dos Estados signatários em relação à efetivação desses direitos. Posteriormente, houve a assinatura de um protocolo adicional ao Pacto de São José da Costa Rica, o Protocolo de San Salvador, o qual tratou dos direitos de segunda geração.



Suspensão de Garantias, Interpretação e Aplicação

Obs.: os artigos subsequentes não tratam propriamente de direitos, mas de algumas normas relativas ao Pacto.

ARTIGO 27 – Suspensão de Garantias

1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado-Parte, este poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude desta Convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social.

Obs.: trata-se da possibilidade excepcional de garantias previstas, com exceção de algumas, mencionadas no inciso seguinte.

ANOTAÇÕES

2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos: 3 (Direito ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica), 4 (Direito à vida), 5 (Direito à Integridade Pessoal), 6 (Proibição da Escravidão e Servidão), 9 (Princípio da Legalidade e da Retroatividade), 12 (Liberdade de Consciência e de Religião), 17 (Proteção da Família), 18 (Direito ao Nome), 18 (Direitos da Criança), 20 (Direito à Nacionalidade) e 23 (Direitos Políticos), nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos.

Obs.: esses direitos não podem ser suspensos.

3. Todo Estado-Parte que fizer uso do direito de suspensão deverá informar imediatamente os outros Estados-Partes na presente Convenção, por intermédio do Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, das disposições cuja aplicação haja suspenso, dos motivos determinantes da suspensão e da data em que haja dado por terminado tal suspensão.

Obs.: a suspensão de garantias deve ser algo excepcional, por isso, existem regras claras e precisas sobre sua aplicação, ou seja, devem ser informados os motivos que levaram à suspensão e a data prevista para o término da suspensão.



ARTIGO 29 – Normas de Interpretação

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:

a. permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;

Obs.: trata-se do princípio do não retrocesso.

- b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados-Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados;
- c. excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e
- d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.

Obs.: é importante lembrar que a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem é diferente da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), embora ambas sejam de 1948. Além disso, a primeira está relacionada à Organização dos Estados Americanos (OEA), enquanto a segunda, à Organização das Nações Unidas (ONU).

ANOTAÇÕES

Deveres das Pessoas

Obs.: o art. 1º trata dos deveres dos Estados, enquanto o art. 32, dos deveres dos cidadãos.

ARTIGO 32 – Correlação entre Deveres e Direitos

1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade.

Obs.: A DUDH não trata dos deveres em relação à humanidade.

2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, numa sociedade democrática.

Obs.: essa previsão é semelhante à máxima popular segundo a qual “a liberdade de um termina onde se inicia a liberdade do outro”.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Assinale a alternativa que contempla afirmativa em consonância com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
 - a. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns cometidos por menores de 21 anos de idade.
 - b. Toda pessoa terá direito a obter indenização decorrente de prisão ilegal, salvo por erro judiciário.
 - c. O preso tem direito de ser assistido por um defensor oferecido pelo Estado, vedado ao acusado se defender ele próprio.
 - d. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.
 - e. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente não poderá ser por isso beneficiado.

COMENTÁRIO

- A pena de morte não pode ser aplicada em relação a delitos políticos, mas o Pacto de São José da Costa Rica prevê a não aplicação da pena de morte por crimes cometidos por menores de 18 anos de idade.
- O direito à indenização decorre de erro judiciário.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- A autodefesa pelo preso é prevista no Pacto.
- Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente poderá ser por isso beneficiado, em razão da retroatividade de lei mais benéfica.
- O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. O emprego da palavra “justiça” com a inicial em minúsculo não faz referência ao Poder Judiciário, mas ao que se entende como justo.

2. Na seara dos tratados e das convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro, destaca-se a Convenção Americana de Direitos Humanos. Também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, tal Convenção foi adotada em 22 de novembro de 1969, durante a Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. Sobre ela, é correto afirmar que
- a. em seu bojo, dentre os direitos protegidos, destaca a proteção à família, embora se omita sobre o direito da criança.
 - b. no âmbito regional trata-se do documento mais importante do sistema interamericano, excluindo a subordinação ao sistema global de proteção dos direitos humanos.
 - c. estabelece como competentes para conhecerem os assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
 - d. embora assinada em 1969, foi ratificada pelo Brasil apenas em 1988, possivelmente em razão da resistência do regime militar em acolher os compromissos nela estipulados.
 - e. reitera princípios consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e no Estatuto de Roma.

COMENTÁRIO

- Não há omissão quanto ao direito da criança, pois existe artigo específico sobre o tema.
- O sistema interamericano não é vinculado à ONU, mas à OEA. Mas isso não significa que o sistema global de proteção dos direitos humanos não possa alcançar casos que vierem a ocorrer nas Américas. Não há hierarquia entre os sistemas.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



- O Pacto de San José da Costa Rica estabelece como competentes para conhecerem os assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
- O Brasil se tornou signatário do Pacto em 1992.
- O Estatuto de Roma (1998) é posterior ao Pacto de San José da Costa Rica (1969).

3. Considerando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, é correto afirmar que:
- a. permite a escravidão
 - b. não trata de delitos ou de direitos políticos.
 - c. o Brasil não é signatário desta Convenção.
 - d. estabelece que o direito à reunião não se submete a qualquer restrição.
 - e. a pena de morte não pode ser restabelecida nos Estados em que tenha sido abolida.



COMENTÁRIO

- A Convenção proíbe a escravidão.
- O documento trata de delitos e de direitos políticos – como o direito a asilo político.
- O Brasil é signatário.
- O direito à reunião não é absoluto, pode ser restringido.

4. A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) reproduz a maior parte das declarações de direitos constantes do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966. Contudo, existem novidades importantes, entre as quais se destaca o direito
- a. à propriedade privada cujo uso e gozo podem estar subordinados ao interesse social.
 - b. de toda criança adquirir uma nacionalidade.
 - c. das minorias étnicas, religiosas ou linguísticas a ter sua própria vida cultural, de professar e praticar sua religião e usar sua língua.
 - d. à realização de greve, de acordo com condições preestabelecidas.
 - e. das mulheres à licença-maternidade.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

O Pacto de San Jose da Costa Rica inova ao veicular possibilidade de restrição ao direito à propriedade privada, considerando o interesse social.

5. O Pacto de São José da Costa Rica estipula que os Estados-Partes podem suspender as obrigações contraídas em virtude do referido Pacto, como por exemplo em situação de guerra, perigo público, ou de outra emergência que ameace a sua independência ou sua segurança. Dentre os direitos que podem ser suspensos nessas hipóteses, está:
- o Direito à Nacionalidade.
 - o Direito de Circulação.
 - o Direito ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica.
 - a Liberdade de Religião.
 - o Princípio da Retroatividade da lei.

COMENTÁRIO

- O direito de circulação pode ser suspenso, por exemplo, como forma de preservar a saúde pública. De maneira geral, os direitos que podem ser restringidos, podem ser suspensos, mas de maneira excepcional.
- Segundo o art. 27 do Pacto, não podem ser suspensos os direitos previstos nos seguintes artigos: 3 (Direito ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica), 4 (Direito à vida), 5 (Direito à Integridade Pessoal), 6 (Proibição da Escravidão e Servidão), 9 (Princípio da Legalidade e da Retroatividade), 12 (Liberdade de Consciência e de Religião), 17 (Proteção da Família), 18 (Direito ao Nome), 18 (Direitos da Criança), 20 (Direito à Nacionalidade) e 23 (Direitos Políticos), nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos.

6. Com relação à pena de morte, a Convenção Americana de Direitos Humanos (“Pacto de San José da Costa Rica”)
- prevê que, em nenhum caso, pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, sendo autorizada a aplicação aos delitos comuns conexos com delitos políticos.

ANOTAÇÕES

- b. prevê que não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da condenação, for maior de setenta anos.
- c. prevê que não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
- d. prevê que não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito ou de sua condenação, for menor de vinte e um anos.
- e. não possui qualquer previsão.

COMENTÁRIO

- A pena de morte não pode ser aplicada a delitos políticos nem aos delitos comuns conexos com delitos políticos.
- Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento do cometimento do crime, for maior de setenta anos.
- Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos.

Pacto de San José da Costa Rica

Artigo 4 – Direito à Vida

- 2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente.
- 3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
- 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
- 5. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.

7. Assinale a alternativa que contempla afirmativa em consonância com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
- a. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns cometidos por menores de 21 anos de idade.
 - b. Toda pessoa terá direito a obter indenização decorrente de prisão ilegal, salvo por erro judiciário.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- c. O preso tem direito de ser assistido por um defensor oferecido pelo Estado, vedado ao acusado se defender ele próprio.
- d. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.
- e. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente não poderá ser por isso beneficiado.

GABARITO

- 1. d
- 2. c
- 3. e
- 4. a
- 5. b
- 6. c
- 7. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
